ޙޗޙ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އަދަބު ބަދަލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ފަތިހު 01:50 ހާއިރުކަންހައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަރާކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމަތިކަނާ ގޮތަށް އޮންނަ ކަޅު ބޮޑުވެފައިވާ ގަލިގަނޑު ލޮބުގައި ހުރި ސައިކަލުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޯރު / މާލެ، ޢަބްދުލްމުޙުސިނުގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ހަމަލާދީ ބޮޑަށް ޖަހަމުންދާއިރު ދިޔައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ޢަބްދުލްމުޙުސިނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހައިރު ޢަބްދުލްމުޙުސިނު ނިޔާވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޢަބްދުލްމުޙުސިނުގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ (26 ސަވީސް) ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވާނަމަ ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަށްމަރު ހިފުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ ބާލިޣުވާ 02 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކުރަމުން، 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 މައްސަލަ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޔާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކުރު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޔާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޔާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްވެސް ކުއްޔާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ކުރުން 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޮގަސްޓް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 މައްސަލަ

26 ޖެނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދުވަސް ފަހަނައަޅައި ކުއްޔާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާއާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށްކުރުމާ އެ ކުށް ކުރި މީހާ ޝަރީޢަތްކުރުމާ ދެމެދު، އެ ކުށުގެ އަދަބަށް ޤާނޫނުން ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުން ލުއިވެއްޖެނަމަ، އެ މީހަކަށް ދޭންވާނީ ފަހުން އަދަބު ލުއިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބު ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޔާގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވެފައިވާ އަދަބަކީ މަރުގެ ޙައްދު ޤިޞާޞް ކުރުމުގެ އަދަބު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައިގައި ބޭއްވުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާދިސާ ހިނގައިރު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޔާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ އަހަރު)ކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ފެށުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ދުރުމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް، އަމުރު އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުން މަރުޙަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމުން މިނިވަންކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 11 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ބައްޔިނާތުން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަން މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަޙީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ ގޮތެއްގެމަތިން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޤޫބާތް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އުޤޫބާތު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަރަން މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތަކީ ޙައްދެއްގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ސާބިތުވުމަށް، ހަމައެކަނި އިޢުތިރާފުން ބަލައި މަރަން މަރުހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަޞްދުކަމުގެ ސާބިތުވާ ހެކިތަކުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ދެބަސްވެރި ހިމެނުން މަތީ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބައްޔިނާތުގައި ސަބަބު އޮތުމެއް ބޭނުންވެއެވެ.
4. ކުރީގެ ޢަމަލު ހިނގި މީހާގެ ޢިބާރާތުގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަން މަރުހިފުން މަނާކުރެވޭ، އަސްލާއި ފަރުދު ހިމެނޭ ބައިވެރިވުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނުގެ ބައިތަކުގައި ސިފަކުރެވޭ މަރު ނުހިފުމާއި، މަރުގެ ދުވަހުގެ ޢުމުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، އަދި ކުރީގެ އަދަދު ހިނގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާނަމަ، މަރަން މަރުހިފުން މަނާ ސަބަބުތަކެވެ.
5. މީލާދީ ގޮތުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ބައްދަލުވާ ދެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުން ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަބުޅުވީއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިއްދާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ބ) ގެ ދަށުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބުރައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް [illegible] ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަޙުލީލުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (އާއިޝާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަ ޖެނެރަލް ކޯޓުން ތަޞްދީޤު ކުރެވިފައެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްނުލާ، ޖިނާއީ ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކަށް މަރުކަޒެއްގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރެވިއްޖެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ޢޢރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ޞަފުހާ ނަންބަރު 9

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢޢރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތަކަށް ތަޠްބީޤު ކުރުމުން، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަޠްބީޤު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)